

Ao Senhor
Giácomo Francisco Bassi Almeida
Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Brasília - DF

Nossa Referência: RE/RT-0134A/2020

Data: 13/05/2020

Sua Referência: Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL

Assunto: Recurso Administrativo – Auto de Infração - Processo 48500.000639/2019-07

Senhor Superintendente,

A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (“CEMIG D”), concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede em Belo Horizonte – MG, na Av. Barbacena, nº 1200, 17º Andar, Ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.981.180/0001-16, por seu representante legal, vem, respeitosa e tempestivamente, nos termos da Lei Federal nº 9.784, de 29/01/1999, da Resolução Normativa ANEEL nº 273, de 10/07/2007, da Resolução Normativa ANEEL nº 63, de 12/05/2004, e da Resolução Normativa ANEEL nº 846, de 11/06/2019, apresentar, **RECURSO ADMINISTRATIVO** em face do Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL, recebido por essa Concessionária em 15/04/2020, por meio do qual a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE aplicou 3 penalidades de multa, no valor total de R\$ 13.630.150,66 (treze milhões, seiscentos e trinta mil reais, cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), pelas razões a seguir.

RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO

I - DA TEMPESTIVIDADE

1. A Lei Federal nº 9.784/1999, estabelece no artigo 59 que o prazo recursal é de 10 (dez) dias, conforme texto legal abaixo:

“Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.”

2. Em igual sentido, a Resolução Normativa ANEEL nº 273/2007, em seu artigo 48, assim dispõe:

“Art. 48. Ressalvada disposição legal específica, é de (10) dez dias o prazo para interposição de recurso, contado a partir da cientificação oficial, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 39 desta Norma.”

3. Por seu turno, o artigo 39 da Resolução Normativa ANEEL nº 273/2007 determina que os prazos sejam computados da seguinte forma:

“Art. 39. Salvo previsão em contrário, os prazos são contínuos, não se interrompendo nos feriados e fins de semana.”



§ 1º Os prazos serão computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair em fim de semana, feriado ou em dia que for determinado o fechamento da repartição ou o expediente for encerrado antes do horário normal.

§ 3º Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a cientificação oficial, que poderá ser efetuada:

(...)

II – mediante notificação por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado;

(...)

§ 5º Havendo pedido de vista ou cópia de interessado não atendido por qualquer motivo, suspende-se o prazo para a interposição de recursos, fluindo o prazo restante quando da efetiva disponibilização dos autos.”

4. O Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL foi recebido pela CEMIG D no dia 15/04/2020 (quarta-feira). O prazo para interposição de recurso administrativo é de 10 (dez) dias. No entanto, devido à situação de pandemia instalada e a publicação da Portaria nº 6.310/2020 que suspendeu os prazos relacionados a manifestações processuais por 30 (dias) foi encaminhada a correspondência RE/RT-0125A/2020 para essa SFE solicitando confirmação de que o prazo para interposição de recurso se encerra em 06/05/2020.

5. Em resposta à correspondência RE/RT-0125A/2020, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE encaminhou o Ofício nº 140/2020-SFE/ANEEL informando que, em função da postergação da suspensão dos prazos processuais para 03/05/2020, conforme Portaria 6.354/2020, o prazo para interposição de recurso se iniciou em 04/05/2020 e tem fim em 13/05/2020.

6. Posto isso, excluída a hipótese de preclusão, vem a CEMIG D, tempestivamente, apresentar seu pleito, devidamente formalizado em requerimento, esperando após regular tramitação, que este seja recebido e integralmente provido.

II – DO CABIMENTO

7. O presente Recurso é adequado, e o seu cabimento encontra amparo legal no direito de petição estatuído no artigo 5º, XXXIV da CF/88, bem como na Lei nº 9.784/99, notadamente nos artigos 1º, 2º e 56, principalmente este, que estabelece que: “das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito” e, ainda, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 273/2007.

8. Frise-se, ainda, que a apreciação da questão objeto do presente Recurso está resguardada pelo poder de autotutela do Estado, o qual se encontra consubstanciado na Súmula nº 473 do STF e positivado no artigo 53 da referida Lei nº 9.784/99:

STF Súmula nº 473

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou



oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Lei nº 9.784/99

“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

9. Portanto, é plenamente cabível a via adotada pela concessionária, que passa a aduzir suas razões a seguir.

III – DOS FATOS

10. O Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL decorre de ação fiscalizadora da SFE que ocorreu no período compreendido entre 24 e 28 de junho de 2019 e teve como objetivo verificar os procedimentos e critérios adotados pela CEMIG D na aplicação das condições referentes às disposições regulamentares estabelecidas para Micro e Minigeração Distribuída dispostas na Resolução Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, bem como os procedimentos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição - PRODIST. Adicionalmente, foram consideradas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de abril de 2010.

11. Em decorrência desse procedimento, foram registradas 7 (sete) Constatações, 3 (três) Não Conformidades e 2 (duas) Determinações, todas constantes do Relatório de Fiscalização RF-0055/2019-SFE, parte integrante do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE, de 27 de novembro de 2019. Das 7 constatações, 4 (quatro) apontam que não foram encontradas irregularidades nos objetos avaliados, quais sejam, Formulários de Solicitação de Acesso, Pareceres de Acesso, controle da fila de solicitações e procedimento de faturamento.

12. A CEMIG D, por meio da Correspondência RE/RT-0001A/2020, SIC 48513.000362/2020-00, protocolada nesta Agência em 02 de janeiro de 2020, apresentou esclarecimentos e justificativas para constatações que ensejaram em 3 (três) não conformidades e 2 (duas) determinações, tendo informado que as ações para cumprimento da determinação DT.1 do Termo de Notificação já estavam sendo tomadas e que, em razão da determinação DT.2 já havia sido realizada a devolução dos valores pagos pelos acessantes referentes aos custos de flexibilidade operativa, devidamente corrigidos, bem como estava revisando todos os pareceres de acesso ainda válidos que contêm obras de flexibilidade operativa, para que não houvesse a inclusão dessas obras no cálculo da participação financeira do consumidor.

13. Em 14 de fevereiro de 2020, a Concessionária apresentou complemento a sua manifestação, conforme acertado em reunião realizada na SFE, em 06 de fevereiro de 2020, para tratar do “Plano de Resultados específico de GD” da CEMIG D, em uma das ações tomadas para o cumprimento da determinação DT.1.

14. Contudo, no Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL, a SFE manteve as 3 (três) não conformidades transcritas a seguir, apenas reduzindo a abrangência da NC.1:



(NC.1) do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL: Por não cumprir os prazos de atendimento às unidades consumidoras, a Distribuidora não observou o disposto nos itens 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7, Módulo 3, do PRODIST.

(...)

(NC.2) do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL: Contratos de Concessão CLÁUSULA QUARTA – EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a estabelecer novas instalações e a ampliar e modificar as existentes, de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica, observadas as normas e recomendações dos órgãos gerenciadores do Sistema Elétrico Nacional e do PODER CONCEDENTE.

(N.3) do Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL: Por imputar os custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão, a CEMIG-D não observou o disposto nos Artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa nº 414/2010.

(...)

15. Insta salientar que, após apreciar a manifestação apresentada pela CEMIG D relacionada à Não Conformidade NC.1, a SFE acatou parcialmente as alegações apresentadas, tendo, contudo, decidido pela sua manutenção com abrangência reduzida e aplicado a **penalidade de multa no valor de R\$1.941.987,40 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos).**

16. Já em relação à manifestação apresentada pela CEMIG D relacionada à Não Conformidade NC.2 e determinação DT.1, a SFE não considerou o fato de a CEMIG D já estar tomando todas as ações para cumprimento da determinação DT.1 do Termo de Notificação (tendo inclusive apresentado à SFE um Plano de Resultados específico de GD), tendo aplicado a **penalidade de multa no valor de R\$5.548.535,42 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).**

17. Além disso, quanto ao fato de a CEMIG D já ter cumprido a determinação DT.2 relacionada à Não Conformidade NC.3, essa Agência Reguladora ressaltou no Auto de Infração nº 0017/2020-SFE/ANEEL que a regularização da conduta não tem o condão de desfazer nem abrandar a Não Conformidade porque não há previsão para tal na REN nº 63, de 2004, tendo aplicado a **penalidade de multa no valor de R\$6.139.627,84 (seis milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).**

18. Considerando o exposto, passa-se à análise das não conformidades e apresentação dos argumentos e pleitos dessa Distribuidora.

IV - FUNDAMENTOS

IV.1 – NÃO CONFORMIDADE (NC.1)

Acesso de Micro e Minigeração Distribuição – Dos Prazos



19. Essa Não Conformidade NC.1 dispõe que a CEMIG D não observou o disposto nos itens 2.5.3, 5.2 e 5.6 da Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST, que tratam dos prazos para elaboração do Parecer de Acesso, realização de vistoria e aprovação do ponto de conexão de micro e minigeração distribuída.
20. Após a análise da manifestação da CEMIG D sobre a Não Conformidade NC.1, a SFE acatou as justificativas apresentadas em 7 (sete) casos, de forma que a abrangência calculada foi reduzida para 35% (trinta e cinco por cento).
21. Quanto aos atrasos na emissão de pareceres de acesso, realização de vistorias e conexão dos consumidores, a CEMIG D reitera que as ações necessárias para regularização desses pontos já foram tomadas. Além disso, essa Distribuidora continua buscando formas de melhorar ainda mais seu atendimento. Exemplo dessa busca contínua por melhoria é a interação que essa Distribuidora vem mantendo com essa Agência Reguladora no sentido de identificar pontos que são alvo de descontentamento dos clientes e construir propostas, alinhadas à regulamentação, para tratá-los, como pode ser verificado na carta RE/RT-0132A/2020, protocolo nº 48513.012048/2020.
22. Apesar de ter havido descumprimento de prazos, tendo em vista que é a primeira vez que há penalização da CEMIG D motivada pela perda de prazos nos processos de conexão de micro e minigeração distribuída, e, considerando que as ações necessárias para regularização dos prazos já foram adotadas, essa Distribuidora requer a conversão da penalidade em advertência.

IV.2 – NÃO CONFORMIDADE (NC.2)

Expansão e Ampliação dos Sistemas Elétricos

23. Essa Não Conformidade NC.2 dispõe que a CEMIG D não está cumprindo o disposto na Cláusula Quarta de seu contrato de concessão, que dispõe que a concessionária se obriga a estabelecer novas instalações e ampliar e modificar as existentes de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica. A relação de atendimentos e os prazos de execução de obras constam no Anexo IV do TN.
24. Além disso, essa Não Conformidade NC.2 gerou a seguinte determinação DT.1: “A Distribuidora precisa redefinir os procedimentos de atendimento às obras de ampliação de transformação e as de menor complexidade, com reorganização de cronogramas e ajustes de prazos das etapas envolvidas. As obras de maior complexidade também necessitam ter seus cronogramas reorganizados e os prazos de ligação ajustados para atendimento ao acessante de Micro e Minigeração Distribuída, conforme Seções III e IV da REN 414/2010 e Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST.”
25. A equipe de Fiscalização analisou os prazos para execução de obras estruturantes, estabelecidos nos pareceres de acesso, bem como as justificativas da Distribuidora para liberação do ponto às unidades consumidoras ainda não conectadas, e constatou que há prazos longos (maiores que 150 dias) para efetivação do atendimento. No entendimento dessa SFE, isso demonstra que a Distribuidora não está assegurando o atendimento da futura demanda de seu mercado de energia elétrica, conforme dispõe seu contrato de concessão.

26. No Auto de Infração em questão, a SFE menciona que na grande maioria dos casos elencados no Anexo IV do Relatório de Fiscalização, em discussão, os prazos são excessivamente alongados em relação ao tamanho da geração a ser instalada.
27. No entanto, vale salientar que, em conformidade com o disposto no art. 34, §1º da Resolução Normativa nº 414/2010, no caso de obras com dimensão superior a 1 (um) quilometro na rede de distribuição aérea de tensão primária, as obras devem ser executadas **de acordo com o cronograma da distribuidora**.
28. Verifica-se, portanto, que não foi estabelecido na regulação um prazo máximo para a execução das obras de maior complexidade, tendo a ANEEL considerado a necessidade de observar o cronograma da distribuidora.
29. A despeito dessa previsão na Resolução Normativa nº 414/2010, a SFE considerou excessivamente alongados prazos maiores que 150 (cento e cinquenta) dias para o atendimento e que, por esta razão, a CEMIG D não está cumprindo a obrigação de estabelecer novas instalações e ampliar e modificar as existentes de modo a garantir o atendimento da atual e futura demanda de seu mercado de energia elétrica.
30. Mas esta alegação da SFE não procede. De fato, ao estabelecer o cronograma para a execução de obras de maior complexidade, as distribuidoras devem estar atentas às necessidades do mercado e a CEMIG D está sempre atenta às necessidades de atendimento de seu mercado futuro. No entanto, em razão de um volume extraordinário de conexões de Geração Distribuída, ocorreu o rápido esgotamento do sistema existente.
31. Com efeito, a alegação da SFE que os prazos são alongados em relação ao tamanho da geração instalada deixa de considerar e avaliar o montante de geração já inserido na região.
32. É necessário, também, considerar que a inclusão nos pareceres de acesso de obras de alta tensão, que são mais caras e requerem prazos maiores de execução, precisa atender aos requisitos de prudência do investimento, tendo em vista uma possível subutilização do ativo necessário para viabilização de minigeração distribuída.
33. Além disso, essa Agência não pode desconsiderar em sua avaliação a quantidade de obras de Geração Distribuída que essa concessionária possui frente à quantidade de solicitações de acesso, solicitações de fornecimento inicial e solicitações de aumento de carga. Ao se analisar esse universo, percebe-se que as conexões de Geração Distribuída, incluindo micro e minigeração, com obras, não chegam à 10% de toda a carteira de atendimentos da Distribuidora. Ou seja, não haviam dados históricos e nem perspectivas futuras para que a concessionária previsse e adequasse seu planejamento para o grande crescimento concentrado de solicitações de acesso de Geração Distribuída que ela recebeu abruptamente e, mais ainda, uma amostra referente a um universo tão pequeno não é suficiente para se concluir que a Distribuidora não atende à demanda futura de seu mercado de energia elétrica.
34. De fato, diante da situação imprevisível vivenciada pela CEMIG D não há que se falar em falha passível de punição no planejamento da expansão do sistema de distribuição. Ressalte-se que a imprevisibilidade em questão foi reconhecida pela ANEEL.

35. Neste sentido, cabe destacar os seguintes trechos do **Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 0004/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL**, que demonstram o crescimento maior que o esperado da micro e minigeração distribuída, principalmente a remota, muito mais elevado do que em outros países:

“17. Em termos de potência instalada, a evolução da micro e minigeração tem se dado em patamares superiores aos projetados pela ANEEL em suas projeções mais otimistas. Verifica-se, da Figura 1, que os 500 MW de potência instalada esperados para o final de 2019 foram atingidos mais de um ano antes da data esperada.



Figura 1 – Evolução da potência instalada – micro e minigeração.

(...)

22. Em relação à experiência internacional com a geração remota, não se encontraram casos em que ela seja tão expressiva quanto no Brasil. Na Figura 2, apresenta-se a proporção da geração remota em relação à GD total no Brasil e nos estados americanos que apresentam maior quantidade proporcional de net metering virtual (Massachusetts, Connecticut, Nova York e Pensilvânia)¹³. Observaram-se, nesses estados, restrições à compensação remota muito mais rigorosas do que aquelas observadas na regulamentação brasileira.

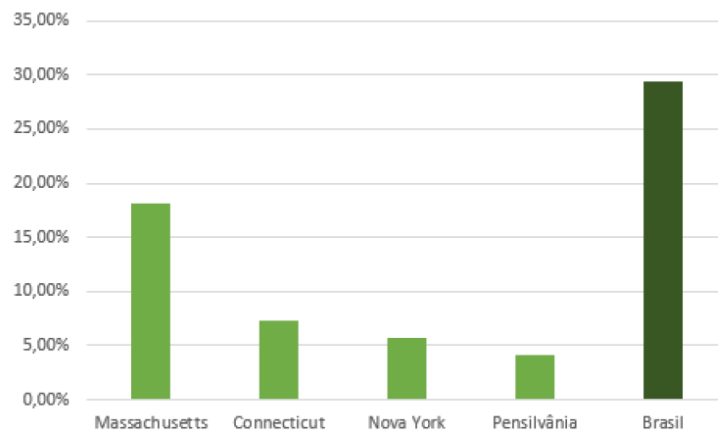


Figura 2 – Participação da GD remota (*virtual net metering*) em relação à potência total instalada de GD. Fonte: ANEEL e EIA¹⁴.

36. Verifica-se, portanto, que a ANEEL reconhece que a evolução da micro e minigeração tem se dado em patamares superiores aos projetados pela Agência em suas projeções mais otimistas!

37. Além disso, esse Relatório de Análise de Impacto Regulatório nº 0004/2018-SRD/SCG/SMA/ANEEL também destacou a preocupação da Agência acerca do esgotamento do sistema de distribuição em função da geração remota, discorrendo no sentido de que essa modalidade deveria ser limitada por meio da criação de gatilhos de potência e não incentivar as distribuidoras a realizar obras estruturantes em locais saturados de minigeração:

“142. Já a alteração do modelo de acordo com a potência instalada (Gatilho) garante a permanência do sistema de compensação até um valor desejável de geração distribuída. Também, possibilita estabelecer um limite de potência por distribuidora, o que levaria a uma maior disseminação da geração distribuída e ao compartilhamento dos seus benefícios em todo o país. Ao se saturar a capacidade em uma região, os interessados em GD buscarão distribuidoras em que a regra ainda não mudou, uniformizando o nível de penetração de GD em todo o país. Mais do que evitar uma redução brusca no mercado de GD em todo o Brasil a um mesmo momento (o que geraria externalidades negativas), isso possibilita o amadurecimento igualitário do mercado de GD em todas as distribuidoras, fazendo com que os benefícios da tecnologia sejam percebidos em todo o sistema de distribuição.

(...)

160. Uma preocupação que vem à tona em relação às centrais de minigeração com compensação remota é a localização desses sistemas e as obras necessárias à sua conexão à rede de distribuição. Ao serem classificadas como unidades consumidoras com minigeração, a metodologia utilizada para a definição do custo de conexão que deve ser alocado à distribuidora (Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD) segue a regra estabelecida na REN nº 414/2010. Ocorre que a metodologia da REN nº 414/2010 tem como premissa o acesso de cargas à rede de distribuição, que se diferencia da regra de acesso de centrais geradoras – em que o acessante é responsável por construir o sistema de interesse restrito até o ponto de conexão com a distribuidora. A preocupação surge no momento em que a minigeração é instalada em



localidades distantes do centro de carga, onde a rede não está preparada para recebê-la, necessitando de obras que resultam em elevado ERD.

(...)

163. Observa-se que, em média, 71% do custo total das obras de conexão são atribuídos à distribuidora, por meio do ERD. E quanto maior o montante de injeção, ou seja, quanto maior o porte da central geradora, maior a participação financeira da distribuidora nas obras. A CEMIG ressalta que muitos desses investimentos não seriam necessários no horizonte de planejamento de 5 anos abrangido pelo Plano de Desenvolvimento da Distribuidora – PDD.

(...)

165. A contribuição da CEMIG reforça a preocupação quanto a eventuais distorções trazidas pela atual metodologia de cálculo do ERD relativo às obras de conexão da minigeração distribuída. Em muitas situações a minigeração remota é instalada em locais onde o terreno é mais barato e onde a rede de distribuição não está devidamente preparada para atendê-la, demandando altos custos de acesso – custos esses alocados em grande parte à distribuidora, por meio do ERD (o que, no momento da revisão tarifária da distribuidora, é repassado às tarifas de todos os usuários da rede).”

38. Ora, se a ANEEL reconhece que a evolução da micro e minigeração tem se dado em patamares superiores aos projetados pela Agência, em suas projeções mais otimistas, a Agência não pode penalizar a CEMIG D por eventual falha no seu planejamento que considerou essas projeções!

39. Por outro lado, cumpre ressaltar que, em sua manifestação, a CEMIG D informou que as ações para cumprimento da determinação DT.1 do Termo de Notificação já estão sendo tomadas. Adicionalmente, justificou alguns prazos longos quando há necessidade de obras de transmissão e apresentou uma relação dos prazos médios para execução de diversos tipos de obras para adequações do sistema de alta tensão para conexão de minigeração distribuída, os quais dependem da característica da conexão e podem chegar a 24 meses.

40. Ainda, demonstrando firme intenção em reduzir os prazos de obras elencados em seus pareceres de acesso, a CEMIG D, em fevereiro de 2020, encaminhou à ANEEL a correspondência DCD-0060A/2020, protocolo 48513.006694/2020, contendo um Plano de Resultados de obras de GD com revisão dos prazos de obras das NS avaliadas que ainda estavam vigentes e não haviam se conectado, o que não foi sequer comentado no Auto de Infração nº 0017/2020-SFE para o qual se interpõe esse recurso administrativo.

41. Como resultado desse plano de revisão dos prazos de obras, observa-se que, para os pareceres de acesso emitidos em 2020, o prazo máximo para conclusão de obras corresponde a 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da opção do interessado. Esse prazo corresponde a uma redução de 39% em relação ao tempo médio previsto para conclusão de uma obra estruturante em 2019. O gráfico a seguir ilustra os prazos médio de obras em meses:





42. Já na tabela a seguir observa-se a redução do prazo máximo de obra verificado nos pareceres de acesso emitidos:

	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20
Num. Pareceres de Acesso Emitidos	168	212	241	255	189	253
Maior Prazo de Obra Emitido (meses)	76	74	79	48	48	48

43. Outra iniciativa realizada pela Distribuidora foi revisitar os Pareceres de Acesso válidos de forma a identificar soluções de conexão com prazo superior a 48 (quarenta e oito) meses. Nesse sentido, foram identificadas 15 (quinze) Notas de Serviços – NS para as quais foi definida uma solução estruturante com prazo de conclusão de no máximo 48 (quarenta e oito) meses após opção do cliente. Essas NS tiveram seu parecer de acesso devidamente revisado. A 15 NS são: 1133718969, 1133728679, 1132834638, 1132834689, 1133865833, 1133865936, 1133866029, 1132875708, 1132875122, 1133569795, 1133569990, 1133570192, 1133220484, 1133220950, 1133221362.

44. Logo, é importante dizer que, mesmo diante da situação imprevisível vivenciada por essa distribuidora e reconhecida pela ANEEL, já é evidente a redução dos prazos das obras elencadas nos Pareceres de Acesso emitidos por essa Distribuidora.

45. Ademais, o fato de a CEMIG D ter atendido no prazo as determinações da SFE deveria ter evitado a lavratura do Auto Infração, uma vez que o art. 20, §2º, IV, da Resolução Normativa nº 63/2004 estabelece que o Auto de Infração será lavrado nos casos de não serem atendidas, no prazo, as determinações da ANEEL.

46. Caso a ANEEL entenda pela não anulação do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE, o que se admite apenas para argumentar, a multa aplicada deveria ser convertida em um Plano de Resultados, conforme pleiteado por meio da citada correspondência DCD-0060A/2020, com fulcro no seguinte artigo da Resolução Normativa nº 846/2020:

“Art. 4º A ANEEL poderá firmar plano de resultados com os agentes setoriais para melhoria de desempenho, com base em evidências que apontem degradação ou sinalizem deterioração da prestação do serviço ou do equilíbrio econômico financeiro da concessão ou permissão.

§ 1º O plano deverá conter, no mínimo, objeto, prazos, ações previstas para reversão da situação identificada, critérios de acompanhamento e trajetória de alcance dos resultados esperados.

§ 2º O plano de resultados não implica o estabelecimento de novas obrigações e não constitui regime excepcional regulatório ou de sanções administrativas.”

47. Alternativamente, caso a SFE considere que os pleitos apresentados não devem ser atendidos, ao menos, a multa aplicada deveria ser reduzida, à luz do inciso II do artigo 24 da Resolução Normativa nº 846/2019, transcrito abaixo:

“Art. 24. Do valor da multa calculado na forma do art. 23, serão deduzidos os percentuais abaixo, de forma não cumulativa, caso incidam as seguintes circunstâncias atenuantes:

I - 95% (noventa e cinco por cento), no caso de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, previamente à comunicação formal do agente quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de Termo de Notificação - TN decorrente de processo de monitoramento e controle; ou

II - 50% (cinquenta por cento), no caso de cessação da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, até o fim do prazo estabelecido para manifestação ao TN.

Parágrafo único. Para consideração das circunstâncias atenuantes na definição do valor da multa, a cessação da infração e a reparação dos danos causados ao serviço e aos consumidores ou usuários devem ser comprovadas à Fiscalização previamente à lavratura do AI.”

48. A comprovação à fiscalização referida no parágrafo único do artigo foi realizada pela citada correspondência DCD-0060A/2020, conforme o arquivo anexo que acompanhou essa carta e o seguinte trecho:

“8. De pronto, cabe destacar que o prazo máximo para obras de alta tensão, em sua quase totalidade, é de até 30 meses, exceto para obras de linhas de maior complexidade e para obras estruturantes que são de até 48 meses. Para aquelas que envolvam obras de Rede Básica sob responsabilidade de outro agente, os prazos são negociados caso a caso. Ademais, para as obras exclusivas de MT, o prazo máximo para conexão é de 12 meses.”

49. Portanto, considerando que a CEMIG D está sendo punida por uma suposta falha no seu planejamento das obras e que já alterou seus processos e têm apresentado prazos menores de conexão, de forma já comprovada à SFE/ANEEL antes da lavratura do presente Auto de Infração, essa Distribuidora requer o cancelamento do Auto de Infração em relação a essa não conformidade NC.2, com base no art. 20, §2º, IV, da Resolução Normativa nº 63/2004, ou subsidiariamente, sua conversão em um Plano de Resultados para acompanhamento dos prazos de obras de GD, conforme permite o artigo 4º da Resolução Normativa nº 846/2020. Por fim, caso os pedidos apresentados não sejam atendidos, a CEMIG D solicita que o valor da



penalidade referente à essa NC.2 seja reduzido em 50% (cinquenta por cento), em conformidade com o inciso II do artigo 24 da Resolução Normativa nº 846/2019.

IV.3 – NÃO CONFORMIDADE (NC.3) Dos Custos de Flexibilidade Operativa

50. Essa Não Conformidade NC.3 dispõe que a CEMIG D não observou o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Resolução Normativa nº 414/2010, pelo fato de imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante nas obras de conexão. Segundo a fiscalização, essa situação ocorreu em 9 (nove) dos 100 (cem) casos observados e relacionados no Anexo V do Termo de Notificação.

51. Além disso, essa Não Conformidade NC.3 gerou a seguinte determinação DT.2: “A Distribuidora não pode imputar custos de flexibilidade operativa ao acessante, ainda que por meio de participação financeira no ERD. Portanto, a CEMIG D deve devolver, em dobro e corrigido, os valores pagos a mais pelos acessantes, nos termos do artigo 113, inciso II e §2º, da Resolução Normativa nº 414/2010.”

52. Após a manifestação da Distribuidora, a SFE manteve a Não Conformidades NC.3, mas a determinação DT.2 foi revista, constando o seguinte no Auto de Infração:

“Por fim, conclui-se pela manutenção da Não Conformidades NC.3, porém com a revisão da Determinação DT.2, para devolução aos acessantes dos valores corrigidos (ressarcimento simples) pagos a título de custo de flexibilidade operativa, com termo inicial a conta da última decisão administrativa irrecorrível.”

53. Apesar das explicações fornecidas pela Distribuidora e de sua mudança de posicionamento, no Auto de Infração em tela, a SFE dispõe que a não conformidade resta configurada pois, segundo o §2º do artigo 43 da Resolução Normativa nº 414/2010, caso a distribuidora opte por realizar obras superiores do que as necessárias para o atendimento ou que garantam níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na respectiva regulamentação, o custo adicional deverá ser arcado integralmente por ela.

54. Sobre essa alegação da SFE, a CEMIG D ressalta que já enviou diversas correspondências¹ para a ANEEL justificando as obras de recomposição da flexibilidade operativa e demonstrando, claramente, que as mesmas não garantem níveis de qualidade de fornecimento superiores aos especificados na regulamentação. Essas obras são tão necessárias para a manutenção da flexibilidade operativa que a CEMIG D passou a realizar essas obras para a conexão dos acessantes. Nos casos em que a conexão do acessante ocorre antes que a obra de recomposição esteja concluída, no caso de contingência, o acessante é desligado e recebe compensação caso haja extrapolação dos indicadores de continuidade individuais, até que o fornecimento seja restabelecido. Isso mostra, claramente, que esse tipo de obra irá apenas permitir que a CEMIG D mantenha seus níveis de qualidade do fornecimento existentes antes da conexão dos acessantes, não promovendo aumento para que os níveis de qualidade do fornecimento se tornem superiores aos especificados na regulamentação.

¹ Alguns exemplos: RE/RT-0276A/2018 (48513.037352/2018-00), RE/RT-0279A/2018 (48513.039941/2018), RE/RT-0291A/2018 (48513.040521/2018), RE/RT-0016A/2019 (48513.002055/2019), RE/RT-0354A/2019 (48513.034407/2019)
 Av. Barbacena, 1200 – 17º Andar – Ala A1 – Santo Agostinho - CEP 30190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil - Tel.: (31) 3506-2103
 Durante os efeitos da pandemia do coronavírus, favor nos contatar pelo e-mail
 regulatório@cemig.com.br



55. No entendimento da CEMIG D, esse tipo de obra estaria alinhado com o disposto no item 5.2.2 da seção 3.2 do Módulo 3 do PRODIST:

“5.2.2 O acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade de recomposição do mesmo, seja em função de limitações dos equipamentos ou por tempo de recomposição.”

56. Ou seja, o acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a flexibilidade operativa existente no momento da conexão. E tal disposição do Módulo 3 do PRODIST deve ser observada também no caso de conexão de empreendimentos de geração distribuída, tendo em vista o disposto no item 3.2.1 da seção 3.7 do mesmo Módulo 3 do PRODIST.

57. De fato, a recomposição da flexibilidade operativa pré-existente é imprescindível para permitir à Distribuidora o cumprimento da obrigação de manter a qualidade da energia elétrica e do serviço prestado pela distribuidora acessada.

58. Por conseguinte, ao realizar a avaliação da viabilidade técnica da solicitação de conexão dos empreendimentos de geração distribuída em média tensão, a Distribuidora tem o dever de considerar o impacto da conexão do acessante, de forma a identificar as melhorias ou reforços necessários para o sistema de distribuição, inclusive para a recomposição da flexibilidade operativa pré-existente.

59. Há de se ressaltar que a CEMIG D tem como procedimento principal, a avaliação das condições de transferência de carga (flexibilidade operativa) e dos impactos no sistema elétrico acessado. Apenas nos casos em que essa flexibilidade era reduzida ou eliminada, em detrimento da robustez e confiabilidade do sistema, é que eram demandadas obras de recomposição no parecer de acesso, em conformidade com o disposto no art. 43, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

60. Por outro lado, nas obras necessárias à preservação da flexibilidade operativa existente, com o objetivo de garantir a qualidade do fornecimento de energia em níveis superiores aos especificados na regulamentação pela CEMIG D, **tal custo adicional sempre foi arcado exclusivamente pela Distribuidora**, exceto se o aumento tivesse sido solicitado pelo acessante, em conformidade com o disposto no art. 43, §2º da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Nesse sentido, foi o posicionamento da ANEEL, por meio dos Ofícios SRD/ANEEL nº 0254/2018, nº 0373/2018, nº 0380/18, nº 0414/2018 e nº 0088/2019.

61. Todo esse procedimento foi adotado no intuito de providenciar uma conexão mais acessível e tecnicamente segura, ainda que os casos de conexões com demanda superior à 2.500 kW pudessem ser atendidos em tensão primária de distribuição igual ou superior a 69kV, conforme permite o trecho abaixo citado da Resolução Normativa nº 414/2010:

“Art. 12. Compete à distribuidora informar ao interessado a tensão de fornecimento para a unidade consumidora, com observância dos seguintes critérios:

I – tensão secundária em rede aérea: quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW;

II – tensão secundária em sistema subterrâneo: até o limite de carga instalada conforme padrão de atendimento da distribuidora;



III – tensão primária de distribuição inferior a 69 kV: quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda a ser contratada pelo interessado, para o fornecimento, for igual ou inferior a 2.500 kW; e

IV – tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV: quando a demanda a ser contratada pelo interessado, para o fornecimento, for superior a 2.500 kW.” (grifa-se)

62. Assim, com esse espírito, a adoção do procedimento de inclusão de obras de flexibilidade operativa em MT como uma alternativa à conexão em AT representava um ganho para os clientes e constitui uma prova de que a Distribuidora não cria(va) impeditivos para a conexão de micro e minigeração distribuída. Pelo contrário, ela sempre busca formas seguras de garantir a conexão de seus consumidores com o mínimo dimensionamento técnico possível.

63. Cabe ressaltar, contudo, que em sua manifestação, a CEMIG D ressaltou a necessidade das obras que haviam sido elencadas nos pareceres de acesso e informou que alterou seu procedimento, de forma a não mais incluir os custos dessas obras na participação financeira dos clientes, vez que ficou claro no Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL que a SFE não estava questionando a necessidade da obra, mas a responsabilidade do cliente sobre seu custo. Assim, foram feitos os acertos financeiros das obras já concluídas, revisados os Pareceres de Acesso ainda válidos e comunicados os consumidores sobre essa mudança de posicionamento para eventuais revisões de projetos que já estivessem em execução.

64. Detalhando melhor o processo de revisão do conceito de aplicação dos custos de obras de recomposição da flexibilidade operativa, a CEMIG D informa que revisou 52 (cinquenta e dois) Pareceres de Acesso válidos em 29/12/2019 e 28 (vinte e oito) solicitações de acesso em andamento que apresentaram a necessidade de obras de recomposição da flexibilidade operativa, retirando os referidos custos e assumindo a responsabilidade sobre estes, e encaminhando correspondência a todos os clientes envolvidos informando das modificações técnicas e financeiras em seus pareceres de acesso. Exemplo de correspondência segue anexo a este Recurso Administrativo.

65. Nessa esteira, a CEMIG D alterou os procedimentos também para 32 (trinta e dois) Pareceres de Acesso negociados (CUSD assinado) que estavam com obras em andamento, encaminhando correspondências aos clientes e apresentando alternativas para conexão. Nessas correspondências foi facultada ao cliente a opção pela realização somente das obras para viabilizar a conexão do empreendimento, com as consequentes alterações em projetos e aprovações necessárias à opção realizada, ou a manutenção das obras conforme estabelecido anteriormente e realização de acertos contábeis após a conclusão da obra. Das 32 (trinta e duas) obras em que foram apresentadas alternativas de conexões, apenas 4 (quatro) obras aderiram a modalidade de realização somente das obras para conexão do empreendimento

66. Além disso, desde 29/12/2019 a CEMIG D não inclui mais as obras de recomposição da flexibilidade operativa nos pareceres de acesso, bem como essas obras não são mais condicionantes para a energização do empreendimento.

67. Adicionalmente, é importante salientar a prova da boa-fé da CEMIG D que, apesar de entender que estava agindo em conformidade com o entendimento até então da ANEEL, já efetuou a devolução dos valores que haviam sido pagos referentes a custos de flexibilidade operativa, devidamente corrigidos, para o único acessante que já se conectou após o término da obra de recomposição da flexibilidade operativa, conforme



ressaltado no trecho abaixo da correspondência DCD-0060A/2020 e comprovante anexado a este Recurso Administrativo.

“3 . Aproveitando o ensejo, essa distribuidora informa que a determinação acerca das obras para manutenção da flexibilidade operativa, DT.2, foi cumprida para todos os clientes, não somente para àqueles constantes na amostra avaliada pela fiscalização da SFE.”

68. Cumpre ressaltar que o fato de a CEMIG D ter atendido no prazo a determinação DT.2 da SFE deveria ter evitado a lavratura do Auto Infração em relação a essa não conformidade apontada pela fiscalização, uma vez que o art. 20, §2º, IV, da Resolução Normativa nº 63/2004 estabelece que o Auto de Infração será lavrado nos casos de não serem atendidas, no prazo, as determinações da ANEEL.

69. Caso a ANEEL entenda pela não anulação do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE, o que se admite apenas para argumentar, a multa aplicada deveria ser reduzida, à luz do inciso II do artigo 24 da Resolução Normativa nº 846/2019, transcrito abaixo:

“Art. 24. Do valor da multa calculado na forma do art. 23, serão deduzidos os percentuais abaixo, de forma não cumulativa, caso incidam as seguintes circunstâncias atenuantes:

I - 95% (noventa e cinco por cento), no caso de cessação espontânea da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, previamente à comunicação formal do agente quanto à realização de ação de fiscalização ou da lavratura de Termo de Notificação - TN decorrente de processo de monitoramento e controle; ou

II - 50% (cinquenta por cento), no caso de cessação da infração e reparação total do dano ao serviço e aos consumidores ou usuários, até o fim do prazo estabelecido para manifestação ao TN.”

70. Por fim, é importante salientar outro argumento que contribui para a conclusão de que o valor da penalidade dessa Não Conformidade NC.3 está elevado, qual seja sua comparação com os valores que ultrapassaram o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD considerando a amostra avaliada na fiscalização em junho de 2019. Segundo a análise dessa Distribuidora, na época da fiscalização, esses valores eram aproximadamente R\$ 5 milhões de reais, para todas as obras de flexibilidade operativa. A penalidade dessa Não Conformidade NC.3 é superior a esse valor, o que demonstra sua incoerência, falta de razoabilidade e não proporcionalidade.

V – DA CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA

71. Em respeito ao princípio da eventualidade, caso a ANEEL entenda pela não anulação do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE, o que se admite apenas para argumentar, a Recorrente requer a conversão da penalidade de multa em advertência, pois atende a todos os requisitos previstos na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004 no segmento de geração distribuída, senão vejamos:

Art. 8º - A penalidade de multa capitulada nos arts. 4º, 5º, 6º e 7º desta Resolução poderá ser convertida em advertência, desde que:



I – a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência; e

II – as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo. (g.n).

72. Dito isso, tendo em vista que a CEMIG D não foi autuada por infração idêntica nos quatro anos anteriores a Lavratura do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE/ANEEL, bem como, não há clara demonstração de efetivo dano aos serviços e usuários, nem recebimento de qualquer vantagem em decorrência da não conformidade, temos que a CEMIG D atende aos requisitos acima dispostos, aptos a converterem as penalidades de multa em advertência.

73. Nesse sentido, havendo possibilidade de aplicação de pena mais branda, não há razão para subsistir penalidade mais gravosa, em desobediência aos princípios e finalidades almejadas pelas medidas sancionatórias. Salienta-se, ainda, que o referido art. 8º não é uma opção ou faculdade do administrador. Trata-se de comando legal com aplicação impositiva, nos termos dos recentes precedentes:

Enfim, a conversão de multa em advertência não deve ser tratada como atividade discricionária, porquanto a Administração tem o dever de verificar o preenchimento dos requisitos do art. 8º da Resolução Normativa 63/2004, vale dizer, se a infratora não foi autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao da sua ocorrência, e se as consequências da infração são de menor potencial ofensivo. Atendidas as exigências do dispositivo normativo, a penalidade a ser aplicada é a de advertência, em respeito aos princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade. (Parecer PGE/ANEEL nº 166/2010-PGE-ANEEL/PGF/AGU). (g.n.)

[...]

Por fim, é pertinente a pretensão de conversão da multa em advertência. Com efeito, dispõe o artigo 8º da Resolução Normativa ANEEL nº 63/2004 que a penalidade de multa capitulada nos artigos 4º a 7º daquele ato normativo poderá ser convertida em advertência, desde que “a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao de sua ocorrência” e “as consequências da infração sejam de pequeno potencial ofensivo.” (...) Por certo, a infração em questão tem, em tese, grande potencial ofensivo, mas, no caso concreto não resultou em qualquer consequência lesiva aos interesses do Poder Concedente, o que, ao meu sentir, torna imperiosa a conversão da multa em advertência. Atente-se para o fato de que a norma em análise visa aferir o potencial lesivo das consequências trazidas pela infração cometida, e não o potencial lesivo da própria infração em tese. Se não houve consequências, possibilita-se, pois a conversão da multa em advertência.” (JFMG, Ação Ordinária nº 0031129-84.2012.4.01.3800, Juiz Federal João Miguel Coelho dos Anjos, Publ. 04/07/2013). (g.n)

74. Assim, é patente a ilegalidade das sanções impostas pela Agência, uma vez que não observou os critérios de adequação entre fins e meios, os quais exigiriam, no mínimo, a conversão da penalidade de multa em advertência, na eventualidade de se admitir a aplicação de qualquer sanção à Recorrente.



75. Dessa forma, na remota hipótese de não se extirpar por completo as penalidades impostas, requer a Recorrente que as penalidades de multa aplicadas sejam convertidas em advertência ou, sucessivamente, seja reduzido sensivelmente o valor das penalidades, pelos motivos elencados neste Recurso.

VI – DO ENQUADRAMENTO LEGAL MENOS GRAVOSO

76. Do exposto no Auto de Infração nº 0001/2020-SFE/ANEEL, verifica-se que a tipificação adotada pela fiscalização foi a seguinte:

NC.1

Art. 5º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II:

VIII - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

NC.2

Art. 6º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

XIII - deixar de atender ao mercado consumidor, de forma abrangente, nos termos da legislação e do contrato de concessão;

NC.3

Art. 6º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III:

XXIII - descumprir as disposições regulamentares estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, não especificadas nos arts. 3º, 4º, 5º e 7º."(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012).

77. Ressaltamos, contudo, que todas as três Não Conformidades tratam do descumprimento de regras e procedimentos no processo de acesso de micro e minigeração distribuída participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica ao sistema de distribuição da CEMIG D.

78. Assim, a mesma tipificação da Não Conformidade NC.1 poderia ser aplicada também nas Não Conformidades NC.2 e NC.3, qual seja:

Art. 5º Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo II:

VIII - descumprir as regras e procedimentos estabelecidos para a implantação ou operação das instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

79. De fato, a tipificação adotada pela fiscalização para as Não Conformidades NC.2 e NC.3 possuem penalidades mais severas ainda, representando a possibilidade de aplicação da penalidade de multa no valor equivalente a até 1% (um por cento) do valor do faturamento da distribuidora.

80. Entretanto, verifica-se que há no Grupo II tipificação mais branda que reflete, de forma mais equitativa, o eventual descumprimento normativo da concessionária de regras inerentes ao segmento de geração distribuída.



81. Nesse sentido, havendo possibilidade de aplicação de pena mais branda, não há razão para subsistir penalidade mais gravosa, em desobediência aos princípios e finalidades almejadas pelas medidas sancionatórias.

VII – DA DOSIMETRIA DA PENA

82. Na remota hipótese de serem mantidas as penalidades de multa ora combatidas, deve ser revista a dosimetria da penalidade aplicada, haja vista que destoa do disposto nas normas legais, regulamentares e contratuais aplicáveis ao caso, conforme será demonstrado abaixo.

VII.1- Da inexistência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos

83. No que diz respeito à dosimetria e penalidade, a SFE/ANEEL considerou a existência de sanções administrativas irrecorríveis nos últimos quatro anos no segmento de distribuição.

84. Todavia, cumpre ressaltar que NÃO existe sequer uma sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos em desfavor do CEMIG D no segmento de geração distribuída. Como já salientado anteriormente, a CEMIG D é a concessionária com maior quantidade de unidades consumidoras com geração distribuída no território brasileiro e não tem medido esforços para atender a regulamentação vigente.

85. Assim sendo, tendo em vista o critério utilizado pela própria SFE/ANEEL, em que se enalteceram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para ponderar a multa aplicada, não é razoável que a penalidade ora aplicada em razão da regulamentação vigente do segmento de geração distribuída, mercado novo e disruptivo do setor elétrico, seja agravada em função de sanção aplicada anteriormente à Distribuidora em razão de procedimentos não relacionados a geração distribuída.

VII.2 – Da necessidade de revisão da gravidade considerada na dosimetria relativa à NC.2

86. Na dosimetria da penalidade relativa à NC.2, a SFE considerou a gravidade de 50% justificada pelo texto reproduzido abaixo:

“A gravidade (50%) da infração está associada a liberação de pontos de conexão às unidades consumidoras com prazos excessivamente longos (maiores que 150 dias), que impacta negativamente na qualidade da prestação de serviço, com consequentes riscos de postergação indevida da entrada em operação de novas unidades de geração distribuídas;” (grifo nosso)

87. Verifica-se que, na avaliação da SFE, a gravidade da infração está associada ao prazo superior a 150 (cento e cinquenta) dias.



88. Entretanto, não há na regulação em vigor a estipulação do prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias para a distribuidora realizar as obras. De fato, conforme exposto anteriormente neste Recurso, o art. 34, §1º da Resolução Normativa nº 414/2010 estabelece que, no caso de obras com dimensão superior a 1 (um) quilometro na rede de distribuição aérea de tensão primária, as obras devem ser executadas **de acordo com o cronograma da distribuidora**.

89. Verifica-se, portanto, que não foi estabelecido na regulação um prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias para a execução das obras de maior complexidade, devendo ser observado o cronograma da distribuidora. E apesar da CEMIG D estar sempre atenta às necessidades de atendimento de seu mercado futuro, no planejamento das obras de maior complexidade a Distribuidora levou em consideração as projeções da ANEEL relativas à evolução da micro e minigeração e não pode ser penalizada por eventual falha no seu planejamento que considerou essas projeções da ANEEL!

90. Pelo exposto, a CEMIG D solicita a redução do percentual do critério de gravidade utilizado para o cálculo da dosimetria da multa relativa à NC.2.

VII.3 – Da necessidade de revisão da vantajosidade e da gravidade consideradas na dosimetria relativa à NC.3

91. Na dosimetria da penalidade relativa à NC.3, a SFE considerou a gravidade de 50% e vantagem auferida de 25%, justificadas pelos textos reproduzidos a seguir:

“A gravidade (50%) da infração está associada ao repasse do custo de flexibilidade operativa decorrente de empreendimentos de micro e minigeração distribuída, conduta não prevista na norma de regência, onerando os acessantes da rede de distribuição. Além disso, trata-se de custos que entram na base remuneratória e que são rateados entre os consumidores, sendo que, no presente caso, representa um desincentivo aos empreendimentos de geração distribuída.

Identificadas vantagens auferidas pela Concessionária (25%), em decorrência da cobrança indevida dos custos de flexibilidade operativa.” (grifo nosso)

92. Verifica-se que, na avaliação da SFE, os custos das obras de flexibilidade operativa que compõem a participação financeira do consumidor devem ser rateados entre todos os consumidores, uma vez que entram na base remuneratória da distribuidora.

93. Contudo, somente após o recebimento do Termo de Notificação, ficou claro para a CEMIG D o entendimento da ANEEL de que qualquer obra de flexibilidade operativa (nem as de recomposição que sejam imprescindíveis) não pode ter seus custos imputados ao acessante, devendo ser executadas pela distribuidora e, conseqüentemente, serem reconhecidas via tarifa. Assim, conforme posicionamento colocado pela SFE, a distribuidora passou a custear essas obras e, conseqüentemente, passará a ter seu custo reconhecido na tarifa.

94. Dessa forma, o posicionamento anterior da CEMIG D, que está sendo penalizado no Auto de Infração, permitia que os custos das obras de recomposição da flexibilidade operativa fizessem parte da



participação financeira do consumidor e, conseqüentemente, não seriam arcados via tarifa por todos os consumidores da área de concessão da CEMIG D.

95. Assim, considerando que a postura anterior da CEMIG D reverteria menor parte dos investimentos em obras de recomposição da flexibilidade operativa para a tarifa, não havia vantagem auferida pela distribuidora, uma vez que o próprio cliente estaria arcando com as obras e que a distribuidora não receberia esse custo efetivo.

96. Portanto, pelas razões acima expostas, a CEMIG D entende que não há que se falar em qualquer vantagem auferida pela distribuidora, uma vez que as obras de recomposição de flexibilidade operativa em questão são necessárias, não visam à majoração da confiabilidade do sistema elétrico, mas tão somente à sua recomposição e, ao serem arcadas pelos acessantes, não faziam parte base de remuneração da concessionária. Assim, essa distribuidora solicita a exclusão do percentual do critério de vantagem auferida pela distribuidora utilizado para o cálculo da dosimetria da multa relativa à NC.3.

97. Além disso, considerando que a CEMIG D tinha a convicção de adotar uma interpretação das obras de flexibilidade operativa conforme a regulamentação de regência, tendo em vista o disposto no item 5.2.2 da seção 3.2 do Módulo 3 do PRODIST, bem como posicionamentos da ANEEL, por meio dos Ofícios SRD/ANEEL nº 0254/2018, nº 0373/2018, nº 0380/18, nº 0414/2018 e nº 0088/2019, e que após ter ficado claro com o Termo de Notificação nº 0038/2019-SFE/ANEEL que o entendimento da ANEEL é que qualquer obra de flexibilidade operativa não pode ter seus custos imputados ao acessante, cumpriu imediatamente a Determinação DT.2, essa Distribuidora solicita a redução do percentual do critério de gravidade utilizado para o cálculo da dosimetria da multa relativa à NC.3.

VII.4 – Do faturamento adotado pela fiscalização

98. Cumpre destacar que a receita anual requerida pelas distribuidoras é composta por duas parcelas, Parcela A e Parcela B. Na primeira, estão incorporados os custos não gerenciáveis da distribuidora, ou seja, aqueles sob os quais ela não possui controle e são repassados em sua integralidade aos consumidores finais, tais como compra de energia, transporte de energia, tributos. Por outro lado, a Parcela B incorpora os custos gerenciáveis relacionados com a atividade de distribuição de energia elétrica, tais como custos operacionais e remuneração dos investimentos, constituindo custos sobre os quais há possibilidade de administração pela concessionária de forma direta.

99. Em razão dos repasses relacionados a Parcela A, entende-se que estes **não integram o patrimônio das distribuidoras**, pois são repassados diretamente às tarifas finais dos consumidores, de modo que não devem ser considerados como faturamento dos prestadores de serviço público de distribuição de energia elétrica.

100. Desse modo, a fixação da base de cálculo da penalidade com base no faturamento total da CEMIG D, incluindo valores arrecadados para cobertura dos custos não gerenciáveis vai de encontro à norma do art. 2º, Parágrafo único, inc. VI da Lei Federal nº 9.784/1999. Isto, pois a penalidade imposta às

concessionárias deve ser fixada com base em elementos objetivos e subjetivos, capazes de indicar a lesividade e reprovabilidade da conduta sancionada. Nesse sentido, vejamos o que dispõe a doutrina²:

“Assim, deve ser reiterado que os montantes destinados à cobertura dos custos não gerenciáveis (aquisição de energia, custo de transporte, encargos setoriais e tributos) não são passíveis de se integrar ao patrimônio das distribuidoras, razão pela qual tais quantias não devem integrar o ‘faturamento’ destes outorgados (base de cálculo para a imposição de penalidades de acordo com a Lei Federal nº 9.427/96).

Em verdade, tem-se que a fixação da base de cálculo da penalidade com base no faturamento total do outorgado (isto é, incluindo valores arrecadados para cobertura dos custos não gerenciáveis mencionados neste trabalho) também vai de encontro à norma do art. 2º, parágrafo único, inc. VI da Lei Federal nº 9.784/1999, por não representar uma adequada relação entre meios e fins”. (grifamos).

101. Dessa maneira, verifica-se que ao aplicar as penalidades de multa, a SFE/ANEEL utilizou-se das informações disponíveis no “Balancete Mensal Padronizado – BMP”, atribuindo como base de cálculo o montante de R\$ 17.339.173.193,15 (dezessete bilhões, trezentos e trinta e nove milhões, cento e setenta e três mil, cento e noventa e três reais e quinze centavos), que abarca o faturamento da Cemig D somando os valores referentes à Parcela A e à Parcela B.

102. No entanto, o valor que deve ser considerado na aplicação das penalidades é o de R\$ 3.864.781.776,90 (três bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos), que corresponde apenas ao faturamento relacionado à Parcela B.

103. Isso posto, a CEMIG D requer que no cálculo de eventual penalidade de multa que venha a ser aplicada seja considerado o faturamento de R\$ 3.864.781.776,90 (três bilhões, oitocentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos equivalente ao faturamento da Parcela B da Companhia nos 12 (doze) últimos meses anteriores a fiscalização ocorrida.

104. Diante disso, em não sendo afastada na íntegra as sanções aplicadas ou convertidas em advertência, é imperioso que a SFE/ANEEL recalcule o valor das multas aplicadas.

VIII- DO PEDIDO

105. Considerando que foi demonstrando que a CEMIG D está adotando as medidas necessárias para cumprimento da regulamentação, bem como as ações para a melhoria no atendimento que vêm sendo tomadas e alinhadas junto à ANEEL e que representam grandes passos para a redução na quantidade de reclamações, a CEMIG D requer o cancelamento das penalidades impostas pelo AI nº 17/2020-SFE/ANEEL. Ademais, em que pese a penalidade ter sido aplicada considerando a Resolução Normativa nº 63/2004, hoje está vigente a Resolução Normativa nº 846/2019, que valoriza a busca pelo agente fiscalizado pelo atendimento à regulamentação, inclusive, com a adoção de planos de resultados, motivo pelo qual essa Concessionária solicita

² Da base de cálculo das penalidades aplicada pela ANEEL. / Mauro M. Lellis, Gabriel F. Bernardes. – Rio de Janeiro: Synergia, 2016.

Av. Barbacena, 1200 – 17º Andar – Ala A1 – Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Tel.: (31) 3506-2103

Em sua resposta, favor citar nossa referência

Durante os efeitos da pandemia do coronavírus, favor nos contatar pelo e-mail
regulatório@cemig.com.br



que a SFE avalie as ações por ela tomadas anteriormente à lavratura do Auto de Infração nº 17/2020, visando à regularização dos procedimentos relacionados ao acesso de micro e minigeração distribuída ao sistema de distribuição.

106. Caso seja mantida a decisão administrativa ora recorrida, requer que seja a sanção de multa convertida em advertência, haja vista o preenchimento dos requisitos do art. 8º da Resolução Normativa 63/2004.

107. Ante o exposto, a CEMIG D requer que o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, em juízo de reconsideração, determine o cancelamento das não conformidades do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE/ANEEL ou, subsidiariamente, a conversão das penalidades de multa em advertência, haja vista o preenchimento dos requisitos do art. 8º da Resolução Normativa nº 63/2004, e, em último caso, caso sejam mantidas as penalidades de multa, que o valor da multa seja recalculado tendo em vista os argumentos apresentados neste Recurso, de forma a operar a redução das multas aplicadas, no valor total excessivo de R\$ 13.630.150,66 (treze milhões, seiscentos e trinta mil reais, cento reais e sessenta e seis centavos).

108. Caso o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade não acolha nenhum dos pedidos acima, a CEMIG D requer:

- a. Que os autos do processo nº 48500.000639/2019-07, devidamente instruídos com o presente Recurso, sejam remetidos para a Diretoria da ANEEL; e
- b. Que a Diretoria da ANEEL julgue procedente este Recurso para acolhê-lo integralmente, e por consequência, os pedidos conforme formulados neste item, declarando-se a nulidade do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE/ANEEL impugnado, ou a conversão em advertência e/ou, no mínimo, a revisão do cálculo da penalidade aplicada em razão dos argumentos apresentados neste Recurso para as não conformidades NC.1, NC.2 e NC.3.

109. De toda sorte, restam totalmente impugnados os valores fixados a título de multa do Auto de Infração nº 0001/2020-SFE/ANEEL, principalmente por não atenderem os critérios estabelecidos para o regular processo administrativo, bem como por inobservância dos princípios balizadores das atividades da Administração, como motivação, razoabilidade e proporcionalidade.

110. Requer, finalmente, que, caso haja necessidade de inclusão de novos documentos ao presente Recurso, que seja concedida a oportunidade de manifestação por esta Distribuidora, com a consequente devolução do prazo recursal.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE

Validade jurídica assegurada
conforme MP 2.200-2/2001,
que instituiu a ICP-Brasil

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
BRYTecnologia

PEDRO HENRIQUE
FANTINI
VIEIRA:04487421608
044.874.216-08

Emitido por: AC
PRODEMGE RFB G4

Data: 13/05/2020

Pedro Henrique Fantini Vieira
Gerente



ENGENHARIA SOLAR LTDA ME

RUA BALTAZAR GERALDO GONCALVES, 27 BAIRRO: VILA REGINA
39400-203, MONTES CLAROS/MG

Nossa Referência: RC/GD-00981/2020

Data: 11/02/2020

Assunto: Plano Cemig de Conexão 2020 – Minicentral Geradora – Parecer
de Acesso 1120396280

Prezado(a) Senhor(a),

Dentro do Plano Cemig de Conexão 2020 de mini-centrais geradoras informamos que apuramos que seu empreendimento se encontra com CUSD assinado e obras em andamento. Da análise do escopo de obras definidas como condições técnicas de conexão identificamos que constam obras de alta tensão, média tensão, além da conexão principal e também obras de recomposição de flexibilidade operativa, conforme abaixo:

A) Alta Tensão – EVT 02.111-EA/EP-2771c

Adequações de proteção em subestação SE coord. 23-642010:8192132 SE Francisco Sá.

B) Média Tensão - NS 1120396280

B1) Conexão Principal:

Instalação de religador trifásico 13,8 kV N.F. 1 Peça coord. 23-645584:8190816.

Modificação de RDR para 3#170mm² 336CAA 4,07 km da coord. 23-642154:8192161 a coord. 23-645938:8191069. Obra no alimentador FCS19.

B2) Recomposição da Flexibilidade Operativa:

Instalação de religador trifásico 13,8 kV N.A. 1 Peça coord. 23-645884:8191085.

Construção de RDR 3#170mm² 336CAA 0,07 km da coord. 23-645938:8191069 a coord. 23-645884:8191085.

Modificação de RDR para 3#170mm² 336CAA 1,42 km da coord. 23-642080:8192133 a coord. 23-645884:8191085.

Caso seja de interesse de vossa senhoria adesão de possibilidade de vistoria e conexão da central geradora em tela mediante conclusão das obras de alta tensão A, conexão principal B1 e modificação do projeto da central geradora C, será necessário que sejam feitas novas apresentações e aprovação junto à CEMIG, por meio de seu parceiro, de dois novos projetos: um somente com as obras da conexão principal - B1 e outro com o as obras da flexibilidade operativa - B2, ambos em Notas de Serviços específicas. Após a entrada e aprovação destes dois novos projetos será possível a liberação das tratativas de conexão rasa, desde que como já citado, demais obras estejam concluídas. Neste caso vale ressaltar que a adesão à conexão rasa não isenta a responsabilidade de conclusão das obras em andamento referentes à recomposição da flexibilidade operativa B2 até seu acerto financeiro/restituição dos valores conforme negociação original na modalidade PART. Essa avaliação de adesão deve levar em consideração o estágio de



Distribuição S.A.

evolução de seu empreendimento versus os ajustes necessários, pois em muitos casos poderá não ser atrativo e serão as mesmas condições para todos os empreendimentos que se encontram em situação similar, por força de fiel caráter de isonomia e regulação.

Caso não seja de interesse a adesão para liberação de conexão rasa nada será alterado na condução da conexão em curso.

Em caso de esclarecimentos adicionais, colocamos à disposição Davidney Roberto de Oliveira, agente de processos comerciais da Gerência de Relacionamento com Clientes de Geração Distribuída, através dos telefones 31 3506-3039, 31 98865-8109 ou pelo e-mail: claudia.leticia@cemig.com.br.

Atenciosamente,

Ronaldo de Oliveira

Gerência de Relacionamento com Clientes de Geração Distribuída

RAPHAEL FIDELIS BERNARDES

De: Emerson Da Silva Ribeiro <emerson.ribeiro@aes.com>
Enviado em: terça-feira, 7 de janeiro de 2020 15:52
Para: RONALDO DE OLIVEIRA
Cc: Joao Raposo Costa; LUIS FILIPE WERNECK DE OLIVEIRA; Jaqueline Ribeiro Da Silva
Assunto: RES: RESTITUIÇÃO de VALORES - NS1129252946

Boa tarde,

Ronaldo obrigado pela atualização dos status. Irei verificar com nossa equipe a condição de bloquear os pagamentos já enviados para o sistema bancário.

Atenciosamente,

Emerson da Silva Ribeiro
 Diretoria de Engenharia, Construção e Serviços

Av. das Nações Unidas, 12.495, 12º andar
 Brooklin Paulista CEP 04578-000 | São Paulo - SP
 Tel: 55 11 4197-4784 Cel: 55 11 97387-8280



De: RONALDO DE OLIVEIRA <ronaldoo@cemig.com.br>
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2020 15:48
Para: Emerson Da Silva Ribeiro <emerson.ribeiro@aes.com>
Cc: Joao Raposo Costa <joao@cemig.com.br>; LUIS FILIPE WERNECK DE OLIVEIRA <lwerneck@cemig.com.br>
Assunto: RESTITUIÇÃO de VALORES - NS1129252946

USE CAUTION: External Sender

Prezado Emerson, boa tarde!

Informo que está sendo creditado na conta bancária da AES TIETE (Banco Itaú Agência 7910 Conta 12719-0) o valor de R\$ 786.745,75 sob o documento de restituição 115285005.

Este crédito é referente a devolução da participação financeira AES TIETE para pagamento de R\$ 1.088.791,14 realizado em 15/05/2019 via documento de compensação 194104269086 com escopo de obras de *Manutenção da Flexibilidade Operativa* para conexão de mini central geradora constantes do parecer de acesso NS1111366906 ajustado pela revisão de projeto de central geradora NS1129252946, a qual encontra-se conectada desde 09/08/2019.

Esclarecemos que a devolução foi realizada com valor total do montante pago acrescidos de juros e atualização monetária do período e, no mesmo ato, feito o abatimento de R\$ 368.280,00 referente a dívidas do mesmo favorecido, totalizando assim o crédito de R\$ 786.745,75.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Resumo dos Valores XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Montante devolvido:	R\$ 1.088.791,14
- Atualização monetária:	R\$ 23.737,67 (+)
- Juros (0,5% a.m.):	R\$ 42.496,94 (+)
- Total atualizado:	R\$ 1.155.025,75
- Dívidas NS1115840450	R\$ 368.280,00 (-)

Montante creditado: R\$ 786.745,75

Para esclarecimentos adicionais, solicitamos contatar o agente comercial através do fone 31 3506-2640 joao@cemig.com.br ou lwerneck@cemig.com.br .

Obrigado,
 Ronaldo de Oliveira
 Gerente
 Gerência de Relacionamento com Clientes de Geração Distribuída – RC/GD
 Diretoria de Cemig Distribuição - DCD
 Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig D
 Telefone: 55 (31) 3506-2340 - SA08A1
 Email ronaldoo@cemig.com.br
www.cemig.com.br

 Classificação: () Confidencial () Privativo (x) Reservado () Público

As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado e podem conter assuntos comerciais, de propriedade intelectual ou outras informações confidenciais, protegidas pelas leis aplicáveis. É expressamente proibido o uso não autorizado ou a disseminação desta mensagem ou parte dela. Caso não seja o destinatário correto, por favor, notifique o remetente.

As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado e podem conter assuntos comerciais, de propriedade intelectual ou outras informações confidenciais, protegidas pelas leis aplicáveis. É expressamente proibido o uso não autorizado ou a disseminação desta mensagem ou parte dela. Caso não seja o destinatário correto, por favor, notifique o remetente.